

1503046-98.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503046-98.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503046-98.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258839/2021 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 20406678 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 146/21/819 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2258839 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EUZEBIO DE MORAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de LUCAS EUZEBIO DE MORAES por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta que em 21 de setembro de 2021, por volta das 17h30m, na Rua Moacir Barros Mugnaine, 100, bl. 93, ap. 12, Recanto dos Pássaros, Jardim do Lado, o acusado, em atividade de tráfico ilícito, guardava e tinha em depósito para serem entregues ao consumo de terceiros 140 porções de cocaína, pesando aproximadamente 171g, e 41 porções de Cannabis sativa L., pesando aproximadamente 94g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/03.

Folha de Antecedentes e Certidões em fls. 12/14, 33/35, 36/37.

Boletim de Ocorrência de fls. 17/19.

Auto de Exibição e Apreensão às fls. 20/21.

Laudo de Constatação Preliminar Positivo de fls. 27/29.

Laudo Definitivo de Exame Químico-Toxicológico Positivo em fls. 83/85.

O réu foi citado à fl. 97 e apresentou Defesa Prévia às fls. 102/103.

A denúncia foi recebida às fls. 104/105.

Em Juízo foram ouvidas a informante, as testemunhas, e interrogado o réu (fl. 136 e mídia).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 144/158, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia, pois comprovadas a materialidade e autoria do crime. Para a dosimetria da pena, indicou a exasperação da pena-base em razão da grande quantidade e da natureza da droga apreendida. Na segunda fase, presença da atenuante da menoridade relativa e afastamento da confissão. Na terceira fase, inviável a aplicação da diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pela quantidade e natureza da droga, além de o réu possuir envolvimento infracional pretérito. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado pelos mesmos motivos, assim como não indica pela substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis.

A Defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 159/171. Levantou preliminar de ilegalidade da busca e apreensão realizadas mediante violação domiciliar, com consequente desentranhamento das provas dos autos e pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou absolvição do acusado por insuficiência probatória ou para desclassificar o delito do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 para o tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal, ou ainda, para aplicar a norma redutora prevista no artigo 33, § 4º, de mesma Lei. Requereu pela fixação de regime diverso do fechado, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A questão preliminar suscitada pela Defesa não procede.

Não há se falar em violação de domicílio, pois a prova demonstra que havia reais motivos para que os policiais agissem, ante a existência de fortes evidências no sentido da existência de drogas no imóvel.

Ainda, foi assinado o documento de fl. 08, Autorização de Buscas e Apreensões Domiciliares, pela residente do imóvel buscado.

Trata-se, ademais, de tráfico ilícito de entorpecente, crime permanente em que a consumação se protraí no tempo, de modo que o estado flagrancial dispensava mandado judicial ou permissão do morador para ingresso da polícia em seu domicílio.

Sobre o tema:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. MATÉRIA PRELIMINAR. INVERSÃO DA ORDEM DO ARTIGO 400 DO CPP. AFASTAMENTO. [...] NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AFASTAMENTO. A Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a prevê, incluindo-se situação de flagrância Crime imputado aos apelantes tem caráter permanente, ou seja, sua consumação protraí-se no tempo, assim como o estado de flagrância. Desnecessária autorização judicial ou do residente. Flagrante motivado por denúncia que se mostrou idônea a detalhada. Validade da diligência [...]". (TJSP; Apelação Criminal 1500978-35.2019.8.26.0066; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/01/2021; Data de Registro: 26/01/2021).

"PRELIMINAR – nulidade por adentrarem os policiais na residência do réu sem mandado – tráfico na modalidade "guardar" é crime permanente – desnecessidade de mandado – preliminar afastada. TRÁFICO – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (cocaína). AUTORIA – depoimento policial que não mostrou segurança em apontar participação dos corréus na prática delitiva – manutenção da absolvição para Ademir e Danilo – não provimento ao recurso ministerial. AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa

justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; denúncia anônima dando conta que o réu Luiz Henrique teria recebido droga para embalar e comercializar e, falta de capacidade econômica para o réu possuir as porções de droga apreendidas para seu uso pessoal. PENA – base fixada acima do mínimo legal, ante a natureza da droga apreendida – provimento parcial ao recurso ministerial para este fim – segunda fase – ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes – terceira fase – afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (a infração tiver sido cometida nas imediações de estabelecimento hospitalares) – provimento parcial ao apelo defensivo para este fim – inaplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 por estar comprovado que ele se dedicava a atividade criminosa. REGIME – circunstâncias desfavoráveis – Beccaria – regime fechado – necessidade – inviável a substituição da pena em face da alta reprovabilidade e do quantum de pena – artigo 44, I e III, do CP”. (TJSP; Apelação Criminal 1500650-26.2019.8.26.0545; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021). Observo que, em sede de repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/R0, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso dos autos, os policiais não ingressaram na residência sem qualquer informação, de forma aleatória, ou com base em simples denúncia anônima. Os policiais dirigiram-se ao local após terem fundadas razões de que no imóvel havia droga.

Colaciono trecho do depoimento do policial militar Tiago Andrade Pucci, em sede policial (fls. 05/06), que delineia com clareza a existência de fundadas razões, as quais levaram os policiais a ingressar no imóvel:

"... , A FIM DE APURAR DENÚNCIA DE QUE UM INDIVÍDUO DE NOME LUCAS TERIA DROGAS NO APARTAMENTO ONDE MORA, LOCALIZADO NO BLOCO 93, AP 12, DO REFERIDO CONDOMÍNIO. ESCLARECE AINDA QUE O DENUNCIANTE FORNECEU FOTO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DAS ROUPAS QUE ELE ESTARIA USANDO NO DIA DE HOJE, ..."

Como se vê, as circunstâncias que antecederam a entrada dos agentes no domicílio do acusado evidenciam as fundadas razões que justificaram a diligência e culminaram com a apreensão das drogas e de dinheiro.

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito à pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 17/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21), Laudo de Constatação Preliminar Positivo (fls. 27/29), Laudo Definitivo de Exame Químico-Toxicológico Positivo (fls. 83/85), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

A testemunha Tiago Andrade Pucci, policial civil, disse que chegou denúncia anônima na delegacia, juntamente com uma fotografia do acusado, noticiando que ele guardava drogas em seu apartamento. Relatou que foi feito contato prévio com a proprietária do imóvel, a qual compareceu à delegacia e autorizou, tanto por escrito quanto por vídeo, a entrada dos agentes em sua residência. Contou que foi feito contato com a polícia militar para solicitar apoio na operação, a qual abordou o réu nas redondezas e foi levado até o apartamento. Ao vistoriarem o imóvel, no quarto do acusado, dentro de uma caixa de sapatos no armário, foram encontrados flaconetes de cocaína e maconha, além de dinheiro. Aduziu que as imediações do local são conhecidas como ponto de tráfico ilícito. Afirmou que na ocasião a proprietária Denise novamente autorizou a entrada dos policiais na residência e acompanhou a vistoria no imóvel.

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais civis Jane Aparecida da Costa,

Anderson Adriano Forte Bueno e Rafael Silva Varuzzo.

Denise Aparecida Firmino, ouvida como informante, disse que o réu é seu genro e que na ocasião os policiais chegaram e, sem sua autorização, invadiram o imóvel. Afirmou que os policiais encontraram os entorpecentes no quarto de sua filha, esposa do réu, e a levaram para delegacia. Disse que o réu é usuário de maconha. Contou que assinou o papel na delegacia, mas que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Relatou que não sabe afirmar se além da maconha havia outra droga. Afirmou que dentro da casa só estava ela e que sua filha estava lavando um tapete na parte de fora da casa. Disse que não leu o documento autorizando a entrada dos policiais, mas que assinou. Pontuou que não leu o depoimento. Aduziu que foi ameaçada pelos policiais de prisão caso não assinasse o documento.

A testemunha Jaqueline Gaudino Garrido, vizinha do réu, afirmou que presenciou a diligência e que os agentes públicos adentraram a residência sem autorização da proprietária. Contou que eles revistaram a casa e encontraram entorpecentes, conduzindo Denise à delegacia. Disse que os policiais já chegaram entrando na residência, sem autorização.

Em audiência judicial, o acusado negou os fatos que lhe foram imputados, alegando que as drogas encontradas eram para seu uso, e que comprou em bastante quantidade para não ficar retornando à "biqueira". Afirmou que as drogas estavam dentro de uma caixa de sapato.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi preso em flagrante e que em sua posse encontraram entorpecentes distintos e elevada quantidade de dinheiro.

E, como bem pontuado pelo Ministério Público, não se alega nesse ponto que os depoimentos dos policiais não têm o necessário valor probante, já que tal meio de prova tem sido amplamente consagrado por nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 991046/SP. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. D.j. 03/08/2017).

Ainda que o acusado tenha confessado parcialmente a imputação, alegando que tinha posse da droga para uso próprio, tal elemento não influencia na convicção deste julgador.

A quantidade, variedade de drogas e a quantia em dinheiro apreendidas indicam o tráfico ilegal.

O acusado é auxiliar de limpeza, com salário de R\$ 1.214,63 (fl. 135), valor menor que o encontrado junto à droga - R\$ 1.468,00 (fl. 20).

No mais, a sogra do acusado afirmou em Juízo que o genro é usuário de maconha apenas, o que também afasta a alegação do acusado de ser usuário, afinal, em meio à droga apreendida, também havia cocaína.

Deste modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria.

De acordo com o art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, comprovando-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, presente a atenuante da menoridade relativa do acusado à época dos fatos. Atenuo a pena em 1/6, sem ultrapassar o limite do mínimo legal, na trilha da súmula 231 do STJ, fixando a pena em 05 anos de

reclusão, e 500 dias-multa.

Na terceira fase, observo que o réu possui histórico de atos infracionais quando da sua menoridade (Certidão de fls. 33/35), tendo cumprido medidas socioeducativas de internação por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com longa ficha pela Vara da infância e Juventude local, havendo evidente reiteração delitiva, não sendo caso de incidência benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020). "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como pelo fato de que o paciente já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 604.121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020). "(...)- O ora paciente conta com condenação anterior à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para afastar a redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa (...)Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Assim, fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade, ante a presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, I e III, do CP, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias negativas ao réu. Outrossim, os mesmos fatos impedem a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, do CP.

O acusado não poderá apelar em liberdade. No caso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois possui histórico de atos infracionais quando da sua menoridade (Certidão de fls. 33/35), tendo cumprido medidas socioeducativas de internação por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com longa ficha pela Vara da infância e Juventude local, havendo evidente reiteração delitiva. Portanto, considero presente a periculosidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move em face de LUCAS EUZEBIO DE MORAES por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pena fixada em 05 anos de reclusão em regime FECHADO, e ao pagamento de 500 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme fundamentação supra.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.C.

Limeira, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA